PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Violences sexistes et sexuelles : protection et discipline

14-42 DGAFP - Violences sexistes et sexuelles, outils statutaires et disciplinaires (3 sur 4) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La collectivité doit assurer la protection fonctionnelle de l'agent contre les atteintes à son intégrité, sous réserve de l'impartialité de l'autorité.
2. L'administration peut engager une procédure disciplinaire indépendamment d'une procédure pénale en cours.
3. Les sanctions sont classées en 4 groupes, les groupes 2, 3 et 4 nécessitant la consultation du conseil de discipline.

Le rapport d'enquête et ses finalités

Notion	À retenir
Contenu du rapport	Comprend **investigations**, **entretiens**, **pièces probantes**, **chronologie**, **matérialité des faits**, **préjudices**, **contexte**, motifs d'**exonération** et **qualification** (comportement inapproprié, faute ou délit).
Objectifs et mesures	Proposer des mesures pour décisions fondées en droit : **poursuites disciplinaires** (sanction), **mesures non disciplinaires** (rappel à la loi, formation, accompagnement), **protection fonctionnelle** ou **réhabilitation**.
Transmission et modification	Transmission au **conseil de discipline** si procédure engagée. Modification possible si l'agent est **informé** et dispose d'un **délai suffisant** pour sa défense.

Protection fonctionnelle : principes, piliers et gestion

Notion	À retenir
Principes et obligations	Collectivité doit protéger l'agent (**art. L. 134-1 CGFP**) contre atteintes, violences, harcèlement, menaces, injures, diffamations, outrages, si **aucune faute personnelle** n'est imputée (**art. L. 134-5 CGFP**).
Trois piliers	**Prévention** (actions appropriées), **assistance** (aide juridique, remboursement frais avocat via convention), **réparation** (préjudice subi directement auprès de la collectivité).
Impartialité de l'autorité	Interdiction au supérieur mis en cause de statuer. Compétence peut revenir au **n + 1**, à l'**autorité tutélaire** ou à l'**organe délibérant** (sous réserve du **déport du dirigeant**).

Engagement de la procédure disciplinaire

Notion	À retenir
Appréciation de la faute	L'autorité dispose d'une **liberté de principe** pour engager des poursuites selon l'**activité** et la **profession** de l'agent. Faute dans ou à l'occasion des fonctions, ou atteinte à la **dignité**.
Faute hors service et prescription	La faute hors service peut être sanctionnée si elle porte atteinte à la **dignité** ou à la **réputation du service**. Prescription : **3 ans** après **connaissance effective** des faits.
Indépendance pénal/disciplinaire	Les procédures sont **indépendantes**. La **qualification des faits** du juge pénal s'impose à l'administration. L'absence de poursuites pénales n'est pas un obstacle si la **matérialité** est établie.

Garanties procédurales du fonctionnaire poursuivi

Notion	À retenir
Information et dossier	Informer de la **procédure**, de la **sanction envisagée** et du droit à la **communication du dossier individuel** et des **documents annexes**.
Défense et assistance	Droit aux **observations** (écrites/orales), assistance d'un **défenseur au choix** (famille, collègue, avocat, syndicat) et **citation de témoins**.
Convocation et délais	Envoi par **lettre recommandée avec AR** au moins **15 jours** avant la réunion (début : **retrait du pli** ou **avis de passage**).

Déroulement et délibération du conseil de discipline

Notion	À retenir
Organisation et audition	Président informe de la **communication intégrale du dossier**. Lecture du rapport de saisine (**art. 5 décret n° 84-961**). Témoins entendus **séparément**.
Délibération et vote	Vote à **huis clos**. Le président met d'abord aux voix la **sanction la plus sévère**. L'administration n'est **pas liée** par l'avis.
Délais et avis	Prononcé sous **1 mois** (ou **2 mois** si enquête ou renvoi). Avis **motivé** (**art. L. 532-5 CGFP**). Délai non prescrit **à peine de nullité** (**CE, 20/01/1989, n° 88635**).

L'échelle des sanctions et leur exécution

Notion	À retenir
Classification par groupes	4 groupes (**art. L 533-1 CGFP**) : groupe 1 (**avertissement**, **blâme**, **exclusion ≤ 3 jours**) ; groupe 2 (exclusion **4 à 15 jours**…), groupe 3 (**16 jours à 2 ans**), groupe 4 (retraite d'office, révocation) : **conseil de discipline** obligatoire.
Proportionnalité et motivation	Sanction **proportionnée** à la gravité (facteurs : niveau hiérarchique, missions, passif, répétitivité). Décision **motivée en fait et en droit** (**art. L 532-5 CGFP**). Exécution immédiate, **non rétroactive**.
Publicité et recours	Notification par **LRAR** précisant les recours. Publicité autorisée (FPE/FPT) après avis du **conseil de discipline**. Recours : **gracieux**, **hiérarchique** ou **juridiction administrative** (plus de commission de recours depuis la **loi n° 2019-828 du 6 août 2019**).

Mesures alternatives et de gestion de service

Notion	À retenir
La réprimande et le rappel à l'ordre collectif	Mesure d'ordre intérieur **non susceptible de recours** (pas d'acte faisant grief). Utilisée si gravité **insuffisante** ou matérialité **non établie**. Ne doit **pas être versée au dossier individuel**.
Les mesures dans l'intérêt du service et la non-titularisation	La mutation ne doit pas se substituer à la **procédure disciplinaire**. La **non-titularisation** est une faculté fondée sur l'**aptitude** et la **manière de servir** (sans sanction déguisée ni détournement de pouvoir).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la réprimande avec l'avertissement.
- ⚠ Croire que l'administration doit attendre l'issue du jugement pénal pour sanctionner.
- ⚠ Penser qu'une faute commise en dehors du service ne peut jamais justifier une sanction.
- ⚠ Ignorer que la protection fonctionnelle est due même si les actes sortent du cadre normal du pouvoir hiérarchique.
- ⚠ Oublier que le délai de prescription est de 3 ans à compter de la connaissance effective des faits.

Sigles et définitions

CGFP	Code général de la fonction publique régissant les obligations, les sanctions et la protection fonctionnelle.
Protection fonctionnelle	Obligation de la collectivité de protéger l'agent contre les atteintes volontaires à son intégrité.
Conseil de discipline	Instance paritaire consultée pour les sanctions des 2e, 3e et 4e groupes.
Révocation	Sanction du 4ème groupe entraînant l'exclusion définitive du service.
Avertissement	Sanction du 1er groupe ayant le caractère d'une réprimande et ne figurant pas au dossier.
Blâme	Sanction du 1er groupe figurant au dossier jusqu'à son effacement au bout de 3 années.
Réprimande	Déclaration d'intentions non susceptible de recours et ne pouvant être versée au dossier.

Auto-test

1. Quel est le délai de prescription pour engager une procédure disciplinaire ?
2. La réprimande peut-elle être versée au dossier individuel de l'agent ?
3. Quels groupes de sanctions nécessitent la consultation du conseil de discipline ?
4. L'administration est-elle liée par l'avis du conseil de discipline ?
5. Quelle sanction du 4ème groupe constitue une décision de radiation des cadres ?

Réponses : **1.** 3 ans à compter de la connaissance effective des faits. · **2.** Non. · **3.** Les 2e, 3e et 4e groupes. · **4.** Non. · **5.** La mise à la retraite d'office.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.